

A **PREFEITURA DA ASTRO ROLEPLAY**, usando da atribuição que lhe confere de coordenação a organização e a manter ordem na cidade, decreta a seguinte Lei:

CÓDIGO PENAL DA CIDADE ASTRO ROLEPLAY

CAPÍTULO I

DA APLICAÇÃO DA PENA

Anterioridade da Lei

Art. 1 - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Lei penal no tempo

Art. 2 - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Lei excepcional ou temporária

Art. 3 - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Tempo do crime

Art. 4 - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Contagem de prazo

Art. 5 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.



CAPÍTULO II

DO CRIME

Relação de causalidade

Art. 11 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Superveniência de causa independente

§1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

Relevância da omissão

§2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

- I - tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
- II - com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

Crime consumado

Art. 12 - Diz-se o crime:

- I. - Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

- II. - Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado.

Arrependimento posterior

Art. 13 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente.

Crime doloso

I - Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

Crime culposo

II - Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

Excludentes de ilicitude

Art. 14 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - Em estado de necessidade;

Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

II - Em legítima defesa;

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

III - Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Entende-se estrito cumprimento do dever legal quando funcionários públicos (ou agentes particulares que exercem funções públicas), os quais em determinadas situações são obrigados a **violar bem jurídico** de indivíduos pelo estabelecimento de um dever legal ou ordem da autoridade judiciária.

Excesso punível

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

CAPÍTULO III

DA AUSÊNCIA DA CURADORIA DOS BENS DO AUSENTE

Art. 15 - Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Poder Judiciário, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.

Art. 16 - Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes.

Art. 17 - O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18 - As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

Art. 19 - São pessoas jurídicas de direito público:

I. - A União;

II. - O Judiciário;

III. - As demais entidades de caráter público.

Art. 20 - As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo

contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

CAPÍTULO V DAS ESPÉCIES DE PENA

Art. 21 - As penas são:

I - Privativas de liberdade;

II - Restritivas de direitos;

III - De multa.

SEÇÃO I DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Reclusão e detenção

Art. 22 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado. A de detenção, em regime fechado.

§1º - Considera-se:

1. regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima;

§2º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Regras do regime fechado

Art. 23 - O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, sujeito a trabalho no período em que estiver preso.

§1º - O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena.

SEÇÃO II DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Penas restritivas de direitos

Art. 24 - As penas restritivas de direitos são:

§1º - Prestação pecuniária;

§2º - Perda de bens e valores;

§3º - Interdição temporária de direitos;

§4º - **Na presença do advogado um dos pilares deve ser escolhido e o réu sem passagens tem o direito de reduzir a multa, fiança ou tempo de pena em até 50%.**

§5º - Sob presença do advogado, o réu reincidente terá direito a uma redução da pena de acordo com os requisitos observados no §6º.

§6º -

1. Réu reincidente - até 25%

§7º - O valor de 25% da redução referente ao réu primário, volta a ser considerado após o mesmo efetuar a limpeza de ficha diante do Jurídico.

§8º - A pena a ser cumprida começa a contar a partir do momento que o réu não tem mais o direito de ir e vir (não contabiliza o transporte até a DP, porém, observa-se o tempo de trâmite até o momento em que o mesmo é colocado na cela e é mandado ao presídio).

Art. 25 - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I. – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a

quatro meses e o crime não for



cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;

II. – O réu não for reincidente em crime doloso;

III. – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

SEÇÃO III DA PENA DE MULTA

Multa

Art. 26 - A pena de multa consiste no pagamento à prefeitura da quantia fixada na sentença e calculada em mês-multa. Será, no mínimo, de 1 (um) e, no máximo, de 150 (cento e cinquenta) mês-multa.

§1º - O valor do mês-multa será fixado de 1.000 por mês de pena.

§2º - O valor máximo de multa é de 150.000 (cento e cinquenta)

Pagamento da multa

Art. 27 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.

Art. 28 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

CAPÍTULO VI DA APLICAÇÃO DA PENA

Fixação da pena

Art. 29 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente

para reprovação e prevenção do crime.

I. - As penas aplicáveis dentre as cominadas.

II. - A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III. - O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV. - A substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível

V. - O advogado pode exigir que as penas com valor de fiança sejam pagas no momento da prisão e reduza o tempo de pena de acordo com o código penal.

A fiança consiste no pagamento ao agente da lei na quantia fixada na sentença de 3000 (três mil) vezes a pena em meses. 1º O valor máximo de fiança é de 450.000. Outrossim, em casos que o profissional em direito esteja exercendo suas funções, a fiança deve ser paga ao profissional que deverá em seguida após aplicada às reduções pertinentes, repassar ao agente responsável pela prisão o total da fiança já com a subtração de 30% pertencente ao profissional de direito.

Art. 30 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.

§1º - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

CAPÍTULO VII DAS LEIS

Art. 31 - O assédio moral consiste na repetição deliberada de gestos, palavras (orais ou escritas) e/ou comportamentos de natureza psicológica, os quais expõem o(a) servidor(a), o(a) empregado(a) ou o(a) estagiário(a) (ou grupo de servidores(as) e empregados(as) a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los(as) das suas funções ou de deteriorar o ambiente de trabalho. A habitualidade da conduta e a intencionalidade (o fim discriminatório) são indispensáveis para a caracterização do assédio moral.

§1º O assédio moral manifesta-se de três modos distintos:

I - Vertical: relações de trabalho marcadas pela diferença de posição hierárquica. Pode ser descendente (assédio praticado por superior hierárquico) e ascendente (assédio praticado por subordinado);

II- Horizontal: relações de trabalho sem distinção hierárquica, ou seja, entre colegas de trabalho sem relação de subordinação;

III - Misto: consiste na cumulação do assédio moral vertical e do horizontal. A pessoa é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho com os quais não mantém relação de subordinação.

Pena: 10 meses de reclusão, 10 mil de multa, Fiança: 30 mil

Art. 32 - Usurpar o exercício de função pública. O crime é consumado com a prática do primeiro ato de ofício, independente do resultado, ou seja, não importando se o exercício da função usurpada é gratuito ou oneroso. Admite-se a tentativa do crime, desde que a prática do ato criminoso exija um caminho, ou seja, haja uma vertente de intenção de lucro qualquer ou prestígio do agente ativo do delito.

Parágrafo Único: Se do fato o agente auferir vantagem.

Pena: 20 meses de reclusão, 20 mil de multa, Fiança: 60 mil

Art. 33 - Uso de máscara

Pena: 10 meses de reclusão, 10 mil de multa, Fiança: 30 mil

Art. 34 - a fabricação, importação, venda e até a guarda desses uniformes bem como o uso público desses distintivos por quem não é autorizado.

Pena: 10 mil de multa

Art. 35 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime.

Pena: 15 meses de reclusão e 15 mil multa, Fiança: 45 mil

Art. 36 - Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.

§1 O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Pena: 15 meses de reclusão e 15 mil multa, Fiança: 45 mil

Art. 37 - Opor-se à execução de ato ou ordem legal de autoridade pública competente.

Pena: 15 meses de reclusão e 15 mil multa Fiança: 45 mil

Art. 38 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.

Pena: 5 meses de reclusão e 5 mil de multa Fiança: 15 mil

Art. 39 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Pena: 5 meses de reclusão e 5 mil de multa Fiança: 15 mil a cada

Art. 40 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

Pena: 10 mil de multa

Art. 41 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel sem grave ameaça.

Pena: 10 meses de reclusão e 10 mil multa Fiança: 30 mil

Art. 42 - O ato de impedir ou embaraçar investigação penal que apura organização criminosa.

Pena: 30 meses de reclusão e 30 mil de multa Fiança: 90 mil

Art. 43 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem sem a intenção de matar.

Pena: 20 meses de reclusão e 20 mil de multa Fiança: 60 mil

Art. 44 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem com a intenção de matar.

Pena: 40 meses de reclusão e 40 mil de multa Fiança: 120 Mil

Art. 45 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.

Pena: 30 meses de reclusão e 30 mil de multa Fiança: 90 Mil

Art. 46 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Pena: 35 meses de reclusão e 35 mil de multa Fiança: 105 Mil

Art. 47 - Incitar, publicamente, a prática de crime.

Pena: 20 meses de reclusão e 20 mil de multa Fiança: 60 mil

Art. 48 - Promover a fuga de ordem de parada de força policial ou agente público autorizado.

Pena: 10 meses de reclusão e 10 mil de multa Fiança: 30 mil

Art. 49 – Roubar, utilizando artifícios ou métodos ilícitos terminal de caixa bancário ou caixa registradora de empresas.

Pena: 20 meses de reclusão e 20 mil de multa Fiança: 60 mil

Art. 50 - Consiste em desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A mera exaltação da pessoa não gera automaticamente o desacato. O desacato seria uma postura de desrespeito, menosprezo que nega a autoridade da pessoa. O oficial que der o desacato para o réu, precisa ter prova em vídeo do fato e informar o QRA completo para o réu e efetuar o registro da prisão.

Pena: 15 meses de reclusão e 15 mil de multa Fiança: NÃO TEM

Art. 51 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena: 15 meses de reclusão e 15 mil de multa Fiança: 45 mil

Art. 52 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena: 10 meses de reclusão e 10 mil de multa Fiança: 30 mil

Art. 53 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

§1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

§2º - É punível a calúnia contra os mortos.

Pena: 10 meses de reclusão e 10 mil de multa Fiança: 30 mil

Art. 54 – Suborno, também conhecido como Corrupção ativa, nada mais é que oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Parágrafo único – Se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional também é punível neste artigo.

Pena: 10 meses de reclusão e 10 mil de multa Fiança: 30 mil

Art. 55 - Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

Parágrafo único - Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função também é punível neste artigo.

Pena: 30 meses de reclusão e 30 mil de multa Fiança: 90 mil

Art. 56 - Perturbar alguém, tanto o trabalho quanto o sossego alheio - com gritaria ou algazarra, exercendo ruidosa, abusando de instrumentos sonoros é passível de prisão simples e multa.

Pena: 30 meses de reclusão e 30 mil de multa Fiança: 90 mil

Art. 57 - Subtrair, para si ou para outrem, veículo de utilização de agente público em cumprimento do dever.

Pena: 30 meses de reclusão e 30 mil de multa Fiança: 90 mil

Art. 58 - Subtrair, para si ou para outrem, veículo particular parado ou em movimento de propriedade privada.

Pena: 30 meses de reclusão e 30 mil de multa Fiança: 90 mil

Art. 59 - Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

§1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

§2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

§3º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da cidade, compreendendo, mas não se limitando a:

I - Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;

II - Membros do Poder Judiciário;

III - Membros do Hospital.

Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo.

Pena: 30 meses de reclusão e 30 mil de multa Fiança: 90 mil

Art. 60 – O homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar alguém, pode ser enquadrado nos seguintes casos:

- I. - Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; por motivo fútil;
- II. - Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
- IV. - À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
- V. - Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.
- VI. - Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
- VII. - Contra autoridade ou agente público, integrantes do sistema policial, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

Pena: 85 meses de reclusão e 85 mil de multa Fiança: não há

Art. 61 - Matar alguém de forma culposa, ou seja, sem a intenção de ter cometido o ato.

Pena: 50 meses de reclusão e 50 mil de multa Fiança: não há

Parágrafo único: se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante o ato passa a ser homicídio **doloso**.

Art. 62 – Tentativa de homicídio, ou seja, tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade

do agente.

Pena: 45 meses de reclusão e 45 mil de multa Fiança: não há

Art. 63 - Ocorre o latrocínio quando, para consumir o roubo, a violência empregada pelo agente causa a **morte da vítima**.

§1º Para a configuração do tipo criminal - latrocínio - é preciso que se demonstre a vontade do agente (dolo) em matar a vítima para dela subtrair algo.

§2º Sendo o roubo um delito em que a violência contra a vítima integra o próprio conceito jurídico deste crime, o homicídio surge aqui como um qualificador - ou seja - dá ao delito razões para ampliação de sua pena prevista abstratamente.

Pena: 110 meses de reclusão e 110 mil de multa Fiança: não há

Art. 64 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado.

Pena: 45 meses de reclusão e 45 mil de multa Fiança: não há

Art. 65 – Desobedecer a ordem legal de funcionário público.

Pena: 15 meses de reclusão e 15 mil de multa Fiança: 45 Mil.

Art. 66 – Qualquer quantidade de álcool ou toxicidade registrada no aparelho da polícia. § 1º 0.0 à 0.5: Multa: R\$240.000,00 §2º 0.51 à 1.0: Pena: 120 meses de reclusão e 120 mil de multa. Fiança: R\$360.000,00

Art. 67 - Será contrabando de materiais restritos, importar, exportar, ter em depósito ou remeter produtos que necessitam de registro para se ter porte.

Esses produtos são:

- Kevlar
- Cannabis HQ, Maconha Dichavada.
- Folha de coca
- Fungos
- Ácido Lisérgico
- Nitrato de amônia
- Ópio

- Pólvora e peça de arma: Gatilho, Molas e placa de metal. (inexiste licença de peça de arma).

§1º O limite para portar essas substâncias é de 45 tendo licença, caso seja pego com mais do que permitido da licença o mesmo a irá perder a licença e o material.

§2º Caso o indivíduo não tenha licença qualquer quantidade será contrabando de material restrito.

Pena: 10 meses de reclusão e 10 mil de multa para cada 35 materiais

Fiança: 10 mil a cada 35 materiais.

Art. 68 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer **drogas**, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Considera-se Drogas: Maconha e qualquer tipo de seus derivados (constatados por perícia policial); Cocaína e qualquer tipo de seus derivados); LSD; Metanfetamina; Heroína.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

I. – Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo;

II. – Semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III. – Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

§2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga.

§3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem.

§4º Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.

§5º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere serão creditados à conta da prefeitura da cidade.

Pena: 5 meses de reclusão e 5 mil de multa, isso para cada 10 unidades. Fiança: 15 Mil a cada 10 unidades.

Art. 69 – O dinheiro sujo ou a lavagem de dinheiro propriamente dita nada mais é que ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

§1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:

- I. - Os converte em ativos lícitos;
- II. - Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
- III. - Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros;

§2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:

- I. - Utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;
- II. - Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei;

§3º Se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa também será punido conforme essa lei.

§4º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes.

Pena: 5 meses de reclusão e 5 mil de multa, isso para cada 10 mil sujos. Fiança: 15 Mil para cada 10 mil unidades.

Art. 70 – Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar **Masterpick, Lockpick, Key Card, Capuz, Tablet Roubado, Placa, Algemas superior a 5 unidades, C4, PEN DRIVE, COLETE**, acessório destes, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O fato de não ser tipificada a posse ou o porte de tal tipo de material encoraja os delinquentes a utilizarem equipamentos de uso exclusivo para defesa policial e militar, a produzirem chaves mestras sem qualquer tipo de controle de órgão público responsável e a realizar furtos e assaltos com esse material.

Quem, sem se encontrar autorizado, fora das condições legais ou em contrário das prescrições da autoridade competente, vender, ceder a qualquer título ou por qualquer meio distribuir, mediar uma transação ou, com intenção de transmitir a sua detenção, posse ou

propriedade, adotar algum dos comportamentos previstos nesse artigo, envolvendo quaisquer equipamentos, meios militares e material de guerra, armas, engenhos, instrumentos, mecanismos, munições, substâncias ou produtos aí referidos.

§1º A pena referida de prisão:

1 - O agente for funcionário incumbido da prevenção ou repressão de alguma das atividades ilícitas previstas neste diploma;

2 - Aquela coisa ou coisas se destinarem, com o conhecimento do agente, a grupos, organizações ou associações criminosas;

3 - O agente fizer daquelas condutas modo de vida.

§2º A pena pode ser especialmente atenuada ou não ter lugar a sua punição se o agente abandonar voluntariamente a sua atividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado, impedir que o resultado que a lei quer evitar se verifique ou auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis.

Pena: 15 meses de reclusão e 15 Mil de multa Fiança: 45 mil a cada.

Art. 71 – Portar arma sem registro ou adquirida de forma ilegal.

§1º Pistolas:

Pena: 80 meses de reclusão e 80 mil de multa Fiança: 240 mil

Parágrafo único: Somente as Pistolas Heavy Pistol e M19 são autorizadas para o ***porte de defesa pessoal***; mediante processo administrativo de aquisição.

Parágrafo único: Toda e qualquer pistola que não seja Heavy Pistol com 100 munições ou *M19 com 100 munições será considerada ILEGAL.*

§2º Submetralhadora:

Pena: 120 meses de reclusão e 120 mil de multa Fiança: 360 mil

§3º Fuzil:

Pena: 150 meses de reclusão e 150 mil de multa Fiança: 450 mil

Art. 72 - Portar munição de armas de calibre restrito ou adquirida de forma ilegal.

Pena: 35 meses de reclusão e 35 mil de multa a cada 35 itens.

Fiança: 105 mil a cada 35 itens.

Art. 73 - Usar de forma errônea ou equivocada armamento fornecido através de meio legal por autoridade pública. Obs: Não será considerada a quantidade menor do que 250 munições do porte de armas.

Pena: 30 meses de reclusão e 30 mil de multa. Fiança: 90 mil.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 74 - Ressalvada a legislação especial sobre os crimes contra a existência, a segurança e a integridade do Estado e contra a guarda e o emprego da economia popular, os crimes de imprensa e os de falência, os de responsabilidade da Prefeitura, e os crimes militares, revogam-se as disposições em contrário.

Do Mandado de prisão

A autoridade de polícia judiciária através de inquérito policial poderá requerer mandado de prisão desde que haja provas materiais e contundentes da infração penal cometida pelo cidadão. O mandado será autorizado pelo chefe de justiça e cumprido pelo comando do atual chefe da polícia federal e seu cumprimento será vinculado à unidade policial requerente.

Do mandado de busca e apreensão

A autoridade policial poderá requerer mandado de busca e apreensão quando for comprovada a infração penal ou posse de itens ilícitos nos interiores de residências e de veículos. Sua autorização será feita pela autoridade judiciária e cumprida pelo comandante da polícia federal.

Art. 75 - Este código entrará em vigor a partir de sua publicação.
Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça da cidade ASTRO
ROLEPLAY.

Judiciário | Direção Astro
junho/2023 - Revisão v1